

ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

PROCESSO: 0809690-11.2018.8.14.0006

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

[Indenização por Dano Moral]

AUTOR: JOSE SEBASTIAO BRITO CORDOVL

Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO RODRIGUES FARIAS DA CRUZ - PA27732, ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA22273, DIOGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614, GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES - PA22635, BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - PA21820

Polo Passivo: Nome: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Endereço: Rodovia do Mário Covas, 2187, - do km 2,402 ao km 3,700 - lado par (lado ímpar pertence a(o) Ananindeua), Coqueiro, ANANINDEUA - PA - CEP: 67115-000

Advogado do(a) REU: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA009316

DECISÃO

1. O exame da contestação apresentada pela REQUERIDA às fls. 51/78, verificar que foi arguida a **preliminar de inépcia da inicial**, ao ar de que o AUTOR não apresentou com a inicial documentos suficientes para provar os fatos alegados. Não merece acolhida a referida preliminar, que, a parte AUTORA fez juntada de documentos com o fim de comprovar supostos danos sofridos (fls. 24/44). Desse modo, AFASTO a preliminar.

2. Não havendo outras preliminares a serem analisadas e tampouco irregularidades a serem sanadas ou questões processuais pendentes, saneado o feito. Fixo como pontos controvertidos: a) se houve ato ilícito praticado pela Requerida; b) se há nexo de causalidade entre o ato ilícito praticado pela Requerida e o suposto dano causado ao AUTOR; c) se o condutor do veículo envolvido no acidente narrado na inicial agiu culposamente; d) a responsabilidade da empresa VIAÇÃO FORTE LTDA; e) se houve culpa exclusiva da vítima; f) a ocorrência de dano moral ao AUTOR; g) o valor a ser fixado em título de danos morais em caso de eventual condenação.

3. Assino o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, primeiro à parte para que sejam indicadas as provas que se pretendam produzir, justificando a utilidade e a pertinência, sob pena de preclusão (STJ, AgRg no 1376551/RS, Ministro HUMBERTO MARTINS, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 28/04/2019). Advirto que *"não requerer a prova nesse momento significa perder o direito de produzir a prova"* (cf. Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, volume III, Malheiros, 6ª edição, páginas 578).

4. Ademais, consoante adverte o professor CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, *"é necessário que o requerimento de provas seja especificado e justificado. A parte indicará quais meios de prova pretende e quais os pontos de demonstrar mediante cada um deles. Não basta requerer prova periódica. É indispensável explicitar qual espécie pretende e qual o fim a que se destina; a parte requererá quantas perícias forem necessárias (perícia contábil, de engenharia etc.)."* (...) *"Além de requerer e especificar os meios de prova, é também ônus da parte demonstrar as razões por que a prova pretendida é necessária e admissível;"* (Instituições de Direito Processual Civil, volume III, Malheiros, 6ª edição, páginas 578/579).

5. Advirto, desde já, que o descumprimento deste ônus processual, na forma acima delineada, acarretará a inadmissibilidade da prova proposta pela parte.

6. Havendo interesse na produção de prova testemunhal, as partes deverão informar o respectivo rol de testemunhas devidamente qualificadas no prazo acima assinalado.

7. Após a adoção das providências ordenadas e, certificado o que for necessário, fazer conclusão dos autos para ulteriores de direito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ANANINDEUA , 13 de abril de 2020 .

HAILA HAASE DE MIRANDA

Juiz(a) de Direito

1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Rua Cláudio Sanders, 193, - até 999/1000, Centro, ANANINDEUA - PA - CEP: 67030-325

Telefone: (91) 32014983